

1007572-06.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... móveis em caso de furto qualificado ou roubo, não consta dos autos prova bastante de que o autor teve acesso ao manual do segurado acostado as fls. 82/123 ou de que ele foi prévia e adequadamente cientificado, de outra forma, acerca da inexistência de cobertura para o caso de subtração de notebooks, relógios de pulso e telefones celulares.

E incumbia à ré demonstrar ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

SENTENÇA

Processo nº:

1007572-06.2022.8.26.0006

Requerente:

Vicente Eurípedes de Paula Junior

Requerido:

Chubb Seguros Brasil S.a.

CONCLUSÃO

Em 16/11/2022, faço estes autos conclusos ao(à) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUSTAVO SAMPAIO CORREIA. Eu, Everton Nata Diniz Lima, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Uma vez tendo as partes manifestado expresso desinteresse na produção de outras provas (fls. 131/132 e 136), reputo caracterizada a preclusão e, por conseguinte, dispenso a designação de audiência de instrução, passando à imediata prolação de sentença.

A contratação pelo autor de um seguro junto à ré, além de incontroversa, é referendada pelos documentos juntados as fls. 15/20.

De acordo com o magistério de Maria Helena Diniz, "o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros, previsto no contrato".

Trata-se de contrato bilateral, em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas. Com efeito, ao segurador incumbe o pagamento da indenização em caso de ocorrência do sinistro. Ao segurado, por sua vez, compete o pagamento dos prêmios.

O seguro, como todo contrato, materializa um acordo de vontades, cujas cláusulas obrigam as partes celebrantes, respeitadas, por óbvio, as disposições legais de natureza cogente. Nesse contexto, as partes são livres para determinar os riscos assegurados, sendo plenamente possível, portanto, que a seguradora delimite previamente as hipóteses de cobertura.

Uma estipulação dessa natureza, a princípio, não depõe contra o Código de Defesa do Consumidor, eis que não se reveste de abusividade, nem tampouco acarreta desequilíbrio exagerado em prejuízo do segurado. Aliás, a estipulação de quais são os riscos cobertos consubstancia disposição inerente à natureza do ajuste. Nessa linha o preceito esculpido no artigo 757 do Código Civil ("Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados").

Ora, em que pese abstratamente legítima a previsão de cláusula excludente da cobertura de determinados bens móveis em caso de furto qualificado ou roubo, não consta dos autos prova bastante de que o autor teve acesso ao manual do segurado acostado as fls. 82/123 ou de que ele foi prévia e adequadamente cientificado, de outra forma, acerca da inexistência de cobertura para o caso de subtração de notebooks, relógios de pulso e telefones celulares.

E incumbia à ré demonstrar ter sido satisfatoriamente cumprido o dever de informação a ela atribuível por força do disposto nos artigos 6º, III e 46, ambos da Lei 8.078/90 (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), da ausência de prova idônea a respeito decorrendo a inoponibilidade da cláusula limitativa em face do autor, o que torna justificável a cobertura do valor dos bens cuja indenização foi negada na esfera extrajudicial.

Nessa linha:

"SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE - CONTRATO DE SEGURO DENOMINADO "BB SEGURO DE VIDA MULHER" - DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO - RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - APLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE COMPROVADA INFORMAÇÃO ACERCA DA EXCLUDENTE DE COBERTURA - INAPLICABILIDADE DA CLAUSULA LIMITATIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DO CAPITAL SEGURADO EXPRESSO NA PROPOSTA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA" (TJSP - Apelação n. 1000514-72.2018.8.26.0464 - 33ª Câmara de Direito Privado - j. 11/07/2019).

À vista desse panorama e considerando que a ré não impugnou de forma sólida e específica a existência e a subtração dos bens não cobertos, nem tampouco o valor deles, merece ser acolhida a pretensão inaugural.

Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido, o que faço para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente a R\$6.346,40, monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do TJSP, desde o ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º, da Lei 6.899/1981) e acrescido de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161, 1, do CTN) e contados a partir da citação (artigo 405 do CC).

Incabível, neste grau de jurisdição, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se e intime-se.

São Paulo, 1º de Dezembro de 2022.